

징 계 요 구

제 목 임직원 행동강령 위반

소 관 기 관 

조 치 기 관 ▼▼▼▼▼

내 용

1. 업무개요

 #### 각 진료과의 들은 직원 간의 경조사, 회식, 직원 퇴직 행사 등 부서 내 행사 경비 집행을 위해 필요시 인당 ?만원의 회비를 징수하여 경비로 활용하여 집행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제9조의2(청렴의무) 제1항은 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항은 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 된다고 명시되어 있다.

또한, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’) 제8조제2항 및 「 임직원 행동강령」(이하 ‘임직원 행동강령’) 제16조제2항은 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 받거나 요구 또는 약속하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

특히, #####은 직무평가 시행세칙 별표 6에 명시된 ■■■■ 중 ‘■■■■■■■■ dddddd’, ‘CCCCCCCC’ 등과 같이 ?그룹으로 되어 있어 소속 직원에 대한 지휘·감독권 및 인사·근무평정 등에 영향을 미칠 수 있는 지위에 있으므로 직무 관련 직원으로부터 금품 등을 수수하는 행위는 공정한 직무수행에 대한 신뢰를 훼손할 우려가 있어 엄격한 청렴의무가 요구된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

해당 직원은 ○○○○○들이 회비를 모아 마련한 명절 선물을 수수한 사실 관련 조사 과정에서 명절 때 ○○○○○들이 ㉸㉸㉸실을 방문하여 인사를 하면서 선물을 전달하였고 이를 수령한 사실이 있다고 진술하였다.

또한 해당 직원은 선물 수령 사실은 인정하면서도 공개된 장소에서 여러 사람이 함께 전달한 것이므로 문제라고 생각하지 못하였다고 진술하였으며, 「임직원 행동강령」 제33조에 따라 해당 선물을 반환하지 않았을 뿐만 아니라 신고 절차도 이행하지 아니하였다.

■■■■■■■■ ##### ○○○○○ 회비 회계장부를 확인한 결과, [표]와 같이 해당 직원은 #####으로 재직하는 기간(2020.7.~현재) 동안 ○○○○○ 회비로 구입된 명절 선물을 총 ??회에 걸쳐 ?????원 상당을 제공받았다.

[표] 현 # # # # # 재직 중 명절 선물 지급내역(????.?월~????.?월)

[단위 : 건, 원]

지출일자	지출내역(건)	지출금액(원)
총합계	??건	?????

[##### # # # # 〇〇〇〇〇 회계장부 기준으로 재구성]

이와 같이 # # # # #에 대한 명절 선물 제공은 재직 중에 일회성 행위가 아니라 매년 설·추석 전후에 반복적으로 이루어졌으며, # # # # #은 이를 지속적으로 수수하였다.

#은 # # # # 소속 직원에 대한 지휘·감독권을 행사하는 관리자이자 인사 및 근무평정에 영향력을 행사할 수 있는 지위에 있음에도 직무 관련 직원들로부터 제공된 명절 선물을 수수하였다.

이는 금품의 액수나 대가성 여부와 관계없이 공단 임직원에게 요구되는 청렴 의무 위반으로 공직윤리에 대한 신뢰를 저해한 부적정한 행위에 해당한다.

관련자 주장 및 판단

해당 직원은 ○○○○○들의 회비로 마련된 선물인지 알지 못했고, 공개된 장소에서 여러 직원이 함께 전달한 것이어서 문제라고 인식하지 못하였으며, 개인적으로 받은 것이 아니고 청탁이나 대가관계도 없었기에 선물을 뇌물이라고 생각하지 않았다.

또한, 해당 직원은 선물의 재원이나 제공 경위를 정확히 알지 못하였다고 주장하나, 명절 선물을 수령한 사실 자체는 인정한다고 진술하였다.

여기서 해당 직원은 #####으로서 ○○○○○들에 대한 지휘·감독 및 인사상 영향력을 행사할 수 있는 위치에 있어 일반 직원보다 더욱 높은 수준의 청렴성과 윤리성이 요구되므로 공개된 장소에서 전달되었거나 대가성이 확인되지 않았다는 사정만으로는 비위 책임이 면제된다고 보기 어렵기 때문에 「복무규정」 제9조의2(청렴의무) 및 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 위반에 해당한다.

다만, 재직 중 수령한 선물 가액 ?????원 전액을 반납 완료했다는 점(?????.??.), 설과 추석 명절 선물 외에 다른 선물을 수령한 사실이 없고 가액도 크지 않으며, 특정인이 아닌 ○○○○○의 회비로 명절 선물이 구입되었기에 # # # #이 회비 징수 및 관리의 부적정성에 대해서 알지 못했다는 점을 고려해야 할 것이다.

징계요구 양정

해당 직원은 # # # # 소속 직원들에 대한 근무성적평정 및 인사평가에 영향력을 행사할 수 있는 상급자로서 직원들과 직무관련성이 인정되는 지위에 있으며,

직원 공동회비로 마련된 선물을 반복적으로 수수하는 행위는 직무 관련 상급자로서 요구되는 청렴성과 공정성에 대한 신뢰를 훼손할 우려가 있음에도 이를 수령하였으며, 「청탁금지법」 제8조제2항, 「임직원 행동강령」 제16조 「복무규정」 제9조의2(청렴의무) 및 「인사규정」 [별표 6] 청렴의 의무 위반 징계양정 기준 중 ‘1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무 관련 임직원으로부터 받거나 직무관련 임직원에게 제공한 경우’의 ‘수동’에 해당한다.

따라서, 위 사람은 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당하므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

조치할 사항

■■■■■■■■■는

「청탁금지법」, 「복무규정」 및 「임직원 행동강령」을 위반한 ■■■■■■■■■
XXX에게 「인사규정」 제53조(징계대상)제1호에 따라 “경징계” 처분을
요구합니다. (경징계)